

อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐ แต่เนื่องจากการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอ่นเป็นการให้สัมปทานในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขดังกล่าวจึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักสัญญาทางปกครอง กล่าวคือ เป็นการดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าประมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เข้าประมูลสามารถกระทำการที่ได้รับสัมปทานให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของทางราชการได้ และจะต้องแสดงให้เห็นได้ว่า มีเหตุผลเพียงพอในการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน รวมทั้งเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นในครั้งที่ผ่านมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักประกันของไว้เพียงร้อยละ ๕ ซึ่งสอดคล้องใกล้เคียงกับที่คณะกรรมการในจังหวัดอื่น ๆ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ แต่ตามประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กำหนดให้ผู้เสนอประมูลจะต้องวางหลักประกันของร้อยละ ๗.๕ ของราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ทั้งที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๓.๕/ว ๑๐๒๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ แจ้งเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่นฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่นฯ โดยในส่วนของหลักประกันของได้กำหนดให้มีหลักประกันของร้อยละ ๒๕ ของวงเงินประมูล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๒ ตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นว่า ได้แจ้งข้อเสนอกับการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นพิจารณาหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในส่วนของ การกำหนดวงเงินประกันของว่า ควรกำหนดวงเงินประกันของไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินขั้นต่ำของราคากลาง เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเข้าประมูลกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานรายเดิมและผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลรายใหม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลโดยเท่าเทียม ส่วนการกำหนดหลักประกันเข้าทำสัญญาควรกำหนดวงเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได้ เพื่อมิให้เป็นภาระกับผู้ได้รับสัมปทานมากเกินไป และควรคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับจากหลักประกันสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้ ระยะเวลาในการให้สัมปทานไม่ควรเกินกว่า ๕ ปี เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาในการให้สัมปทานยาวนานเกินไป ซึ่งแม้หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวจะเป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือการตอบข้อร้องเรียนเฉพาะคราวซึ่งไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะต้องปฏิบัติตามก็ตาม แต่เมื่อได้พิจารณารายละเอียดตามเนื้อความในหนังสือดังกล่าวแล้ว เป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่า เป็นข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำที่มีลักษณะสมเหตุสมผล อันทำให้



การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรม ให้แก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง เนื้อความตามหนังสือดังกล่าวยังสอดคล้องกับข้อ ๑๔๒^{๑๕} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๑๓๕ วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กำหนดว่าหลักประกันของและหลักประกันสัญญาให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็ม ในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีค่าสำคัญเป็นพิเศษจะกำหนด อัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ ซึ่งแม้ระเบียบดังกล่าวจะบังคับใช้กับการบริหารงานพัสดุ แต่ก็สามารถนำมาเทียบเคียงได้กับการประมูลเงินอากรของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ การที่ผู้ผูกฟองคดีทั้งสองอ้างว่าเหตุที่ต้องปรับค่าประกันของเพราะมูลค่ารังนกที่จัดเก็บ มีราคาสูงมาก จึงต้องหาผู้ประมูลที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อมิให้เสียหายแก่ทางราชการ ไม่มีเหตุผลเพียงพอ เนื่องจากหากมูลค่าของรังนกที่จัดเก็บในช่วงเวลาสัมปทานมีมากและ ต้องการลดความเสี่ยงในความเสี่ยง ผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ ก็น่าจะต้องลดเวลาสัมปทานลง ไม่ใช่การเพิ่มระยะเวลาสัมปทานจาก ๕ ปี เป็น ๗ ปี ดังเช่นตามประกาศที่พิพาทนี้ จึงเห็นได้ว่าการกระทำของผู้ผูกฟองคดีทั้งสองมิได้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและแนวทางตามหนังสือของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาประกอบการพิจารณา การออกประกาศของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยเหตุผล ไม่เหมาะสม และไม่สร้างความเสมอภาคในการแข่งขันอย่างเสรี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ผูกฟองคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการประมูลเงินอากรรังนกก็อ่อน โดยอาศัยอำนาจตามประกาศของผู้ผูกฟองคดีที่ ๑

^{๑๕} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๔๒ หลักประกันของและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีค่าสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้

ในการทำสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกัน เพื่อความซื่อตรงบกพร่อง เช่น พสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น

การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุมัติรับได้



จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูลเงินอาคารรั้งนกอีแอ่นท้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกประกาศดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๓/๒๕๕๗)

๒. การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

การที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้การเผยแพร่ประกาศสอบราคาต้องดำเนินการอย่างกว้างขวาง ก็เพื่อวัตถุประสงค์มิให้มีการปิดกั้นการเสนอราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสมยอมราคากันในการเสนอราคา ขั้นตอนและวิธีการเพื่อแจ้งให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงการมีประกาศดังกล่าว จึงถือเป็นสาระสำคัญในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาข้างต้น

ดังนั้น หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้กำหนดให้รวมวันหยุดราชการเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา แม้จะมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบราคาในวันหยุดราชการดังกล่าวด้วยก็ตาม แต่โดยปกติวิสัยของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานซึ่งมิได้รับทราบข่าวการเผยแพร่ประกาศสอบราคาจากหน่วยงานทางปกครองโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และได้ติดต่อราชการกับหน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการสอบราคาในช่วงเวลาดังกล่าว ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าในช่วงวันหยุดราชการข้างต้นมีการกำหนดให้เป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา ด้วยเหตุนี้ การกำหนดดังกล่าวย่อมส่งผลให้ผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างบางรายไม่สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่กำหนด ยิ่งไปกว่านั้น หากคำนวณวันแล้วปรากฏว่าระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาหรือขายเอกสารสอบราคามีกำหนดน้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ขัดกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ประกาศสอบราคาดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก โดยกำหนดให้ผู้มีอาชีพรับจ้างงานตามประกาศที่สนใจติดต่อขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นเวลา ๔ วัน และวันหยุดเพื่อเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นเวลา ๑ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้กำหนดให้วันหยุดราชการดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา โดยได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายหรือรับซองสอบราคาในวันหยุดราชการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ปิดประกาศเผยแพร่ไว้ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอำเภอลำปาง และส่งประกาศไปยังอำเภอลำปาง ท้องถิ่นอำเภอลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รวมทั้งได้จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างทางจดหมายไปรษณีย์ลงทะเบียนจำนวน ๑๐ ราย แต่ไม่ได้ส่งให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างตามประกาศสอบราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การดำเนินการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้จัดส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่ได้เคยยื่นคำขอไว้ อีกทั้งระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคามีกำหนดเวลาน้อยกว่า ๑๐ วัน ก่อนวันเปิดซองสอบราคา ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบถึงการสอบราคา และไม่ได้เข้าเสนอราคาตามประกาศสอบราคาดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศสอบราคาที่พิพาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการสอบราคาใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ มีวัตถุประสงค์ให้การเผยแพร่ประกาศสอบราคาต้องดำเนินการอย่างกว้างขวางเพื่อมิให้มีการปิดกั้นการเสนอราคาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการสมยอมราคากันในการเสนอราคา ขั้นตอนและวิธีการเพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปได้ทราบถึงการมีประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญในการสอบราคาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวโดยข้อ ๓๔ (๑)^{๑๖} ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดว่า ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า

^{๑๖} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๔ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน สำหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน สำหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในภูมิภาคที่สะดวกที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่าห้าราย กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น หรือตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด



สิบวันสำหรับการสอบราคาในประเทศ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น

เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาที่พักพิงตั้งแต่วันที่ ๑๑ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้รวมวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดเพื่อเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเป็นเวลารวม ๕ วัน เข้าไว้ด้วย ซึ่งแม้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคารวมทั้งได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการดังกล่าวก็ตาม แต่โดยปกติวิสัยของผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานซึ่งมิได้ทราบข่าวการประกาศสอบราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และไม่ได้เข้าไปติดต่อราชการกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในช่วงเวลาที่กำหนดให้มีการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา ย่อมไม่อาจทราบได้ว่าในช่วงวันหยุดราชการดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้กำหนดให้เป็นวันทำงานตามปกติเกี่ยวกับการขอรับหรือซื้อเอกสารสอบราคา และยื่นซองเสนอราคา ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าแข่งขันเสนอราคาได้ทันตามเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกำหนด นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีกำหนดระยะเวลาในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคาน้อยกว่า ๑๐ วัน นับถึงวันเปิดซองสอบราคา อันเป็นการขัดต่อข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาได้มีการเผยแพร่ในระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ แต่โดยที่วันแรกของการประกาศมิให้นับเข้าด้วย ประกอบกับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีวันหยุดราชการรวม ๕ วัน ดังนั้น ประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๔/๒๕๔๖)

ในการเผยแพร่ประกาศสอบราคาของหน่วยงานทางปกครองนั้น หากปรากฏว่าหน่วยงานทางปกครองได้ดำเนินการปิดประกาศและเผยแพร่เอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุได้กำหนดไว้แล้ว การที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้จัดส่งประกาศสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยตรง ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองให้จัดส่งประกาศ



จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบ ไม่ถือเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบ เนื่องจากหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งความประสงค์เพื่อขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานทางปกครอง มิได้มีผลผูกพันให้หน่วยงานทางปกครองต้องปฏิบัติตามคำขอแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบพาณิชย์กิจ จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด รวมทั้งสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหล้า บุหรี่ เห็นว่าการที่นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่จัดส่งประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยมีหนังสือขอทราบข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณดังกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ได้รับแจ้งด้วยวาจาว่ายังไม่มีการขายแบบบูรณาการเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมในการเสนอราคาตามประกาศสอบราคาข้างต้น จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งยกเลิกหรือเพิกถอนประกาศสอบราคาและหรือให้ยกเลิกกระบวนการสอบราคาดังกล่าว แล้วให้ดำเนินการสอบราคาใหม่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เทศบาลตำบลยางตลาด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเสนอราคาประการหนึ่งว่าต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาดังกล่าว โดยในการเผยแพร่ประกาศการสอบราคาข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสอบราคาไปยังศูนย์รวมชาวจังหวัด (สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำเภอยางตลาด ผู้จัดการร้านธนาพาณิชย์ และผู้จัดการบริษัท รวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด รวม ๖ ราย แต่ไม่รวมถึงผู้ฟ้องคดี ปรากฏตามหลักฐานไปรษณีย์ตอบรับระบุฝากส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ยางตลาด และตามบันทึกของเจ้าหน้าที่ปิดประกาศสอบราคา/ประกวดราคาของเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดไว้ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารซื้อ/จ้าง อำเภอยางตลาด ต่อหน้าพยานสองคน จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีสอบราคาตามข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคากันอย่างเป็นธรรม มิได้กระทำการโดยจงใจ



หรือประมาณเส้นเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมที่เอื้ออำนวยแก่ผู้เสนอราคา หรือเสนองานให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่าได้มีหนังสือขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศจัดซื้อ/จ้าง ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และหนังสือขอรับประกาศการจัดซื้อ/จ้าง ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการไม่ชอบด้วยข้อ ๓๙ วรรคหนึ่ง^{๑๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับเดียวกันนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนพาณิชย์ โดยระบุขอบวัตถุประสงค์ไว้ว่า จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาทุกชนิด สินค้าเบ็ดเตล็ดทุกชนิด เหล้า บุหรี่... แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าสามารถจำหน่าย สินค้าอย่างอื่นนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ซึ่งรวมถึงรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยด้วยก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้มีอาชีพขายพัสดุที่จะจัดซื้อโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่ ต้องส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารการสอบราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ประกอบกับหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแจ้งความประสงค์ของผู้ฟ้องคดี เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้จัดส่งเผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่าง ๆ ตามปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ มิได้มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องปฏิบัติตามคำขอ อีกทั้ง ข้อ ๓๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้าง ใช้ในกรณีการซื้อหรือการจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา มิใช่การสอบราคา จึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปกปิดการประกาศสอบราคาที่พักพิงให้ผู้ฟ้องคดีทราบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบถึงประกาศสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ทำให้ การดำเนินการสอบราคาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๕/๒๕๕๖)

แม้นายกเทศมนตรีจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางการบริหารงบประมาณ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นเร่งรัด การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้โดยไม่ปล่อยให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจนต้องใช้วิธีพิเศษในปลายปีก็ตาม แต่เมื่อเงินงบประมาณที่จะใช้ ในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเพิ่งจะได้รับอนุมัติตามเทศบัญญัติ

^{๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓๙ การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทำ ณ สถานที่ที่ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม กับจะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสำหรับ ความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นอย่างน้อยรายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้ หรือขาย ทั้งนี้ ให้เป็นเวลาไว้สำหรับการคำนวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริ่มดำเนินการให้หรือขาย ก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรือขายไม่น้อยกว่า ๑๐ วันด้วย



งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเมื่อใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งหากดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีอื่น ก็จะไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณดังกล่าว เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในงบประมาณปีถัดไปสำหรับดำเนินการในโครงการข้างต้นได้ โครงการก่อสร้างนี้จึงถือว่าเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาล การที่นายกเทศมนตรี ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างดังกล่าวโดยวิธีพิเศษ จึงเป็นการกระทำโดยชอบ ด้วยกฎหมาย

สำหรับการเผยแพร่การจัดจ้างโครงการข้างต้นนั้น เมื่อเทศบาลได้มีหนังสือ เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงจำนวน ๙ ราย ซึ่งเคยทำงานจ้างกับเทศบาล มาก่อน และมีประสบการณ์ในการก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล จึงเป็นการแจ้ง ผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะทำให้เกิดการแข่งขันกัน เสนอราคามีความเป็นธรรมแล้ว การที่ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างมีหนังสือถึงเทศบาล แสดงความประสงค์จะเสนอราคาหากมีการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นเพียงวิธีการ เสนอตัวเข้าร่วมเสนอราคาในการประกอบการทางการค้าตามปกติของผู้มีอาชีพรับจ้าง เท่านั้น ไม่ได้มีผลทำให้เทศบาลมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างรายดังกล่าว เข้าเสนอราคาแต่อย่างใด ประกอบกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุไม่ได้มีบทบัญญัติบังคับให้ เทศบาลต้องมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ จะเข้าเสนอราคา หรือกำหนดจำนวนผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะต้องเชิญมาเสนอราคาไว้ด้วย การดำเนินการเผยแพร่การจัดจ้างโครงการดังกล่าวโดยวิธีพิเศษของเทศบาล จึงเป็นการ ใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติให้เทศบาลเมืองมุกดาหารประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป และได้มีหนังสือแจ้งการอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทราบ แต่ก่อนที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมข้างต้นจะมีผลบังคับใช้ หัวหน้างานวิศวกรรม กองช่างได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๔ เสนอต่อผู้อำนวยการกองช่างของผู้ถูกฟ้องคดี ว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซึ่งเป็นโครงการ ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำเร็จตามนโยบายของผู้บริหารแล้ว ต่อมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดี



ไม่ว่าจะเป็นการประกวดราคา สอบราคา หรือวิธีกรณีพิเศษในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณนี้ โดยได้แนบบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองมุกดาหารจำนวน ๑๒ โครงการ มาด้วย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ในวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๔ แจกกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า ทางเทศบาลเมืองมุกดาหารยังไม่มีมีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษเพื่อดำเนินโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ตามที่กองช่างเสนอ เพื่อมิให้งบประมาณต้องพับไป และได้มีหนังสือ แจ้งให้ผู้ประกอบการจำนวน ๙ ราย เข้าเสนอราคากับผู้ถูกฟ้องคดีในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ภายหลังจากการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้วเสร็จ เทศบาลเมือง มุกดาหารโดยผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ให้ทำการก่อสร้าง ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. โครงการดังกล่าว จนการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการตรวจรับมอบงาน ในปลายเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพยายามปกปิดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษดังกล่าวเพราะมีเจตนาให้ผู้มีอาชีพรับจ้างซึ่งเป็นพรรคพวกของตนเองได้รับการจ้าง เป็นการใช้อำนาจในทางไม่ถูกต้อง มีการสมยอมกันในการเสนอราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งจ้างก่อสร้างของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๔.๖/ว ๑๖๐๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ที่แจ้งนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก และให้เร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ โดยไม่ควรปล่อยให้ การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าจนเป็นเหตุให้ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในปลายปีงบประมาณ อันเป็นการกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงต้องนำแนวทางการบริหารงบประมาณดังกล่าวไปปฏิบัติด้วยก็ตาม แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เงินงบประมาณ ที่ใช้ในการก่อสร้างปรับปรุงถนนพิพาทได้รับการอนุมัติตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ไม่ใช่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ และวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้จัดจ้าง โดยวิธีพิเศษในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔ ก็เป็นวันจันทร์ใกล้สิ้นปีงบประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีเวลาดำเนินการจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวเพียง ๕ วัน จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ ก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องก่อหนี้ผูกพันให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามโครงการนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ โดยหากผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาตามข้อ ๓๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าหน้าที่พัสดุต้องส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่าสิบวัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการโดยวิธีดังกล่าวเพราะจะทำให้ไม่สามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณได้ โครงการดังกล่าวจึงถือเป็นงานที่ต้องทำเร่งด่วน หากล่าช้าจะเป็นการเสียหายแก่เทศบาลเมืองมุกดาหาร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดจ้างโครงการที่พิพาทโดยวิธีพิเศษ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายตามข้อ ๑๘ (๓)^{๑๘} ประกอบกับข้อ ๕๑ (๑)^{๑๙} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างที่เคยทำงานจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีมาก่อนจำนวน ๙ ราย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงถือได้ว่าเป็นการแจ้งไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควรที่จะทำให้เกิดการแข่งขันกันเข้าเสนอราคาต่อหน่วยราชการได้อย่างเป็นธรรม อีกทั้งผู้ที่เข้าแข่งขันเสนอราคากับผู้ชนะการจัดจ้างในครั้งนี้ ก็ได้เป็นผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าเสนอราคาจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด และแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแสดงความประสงค์จะเสนอราคาก่อนการจัดจ้างโครงการพิพาทก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงวิธีการเสนอตัวเข้าร่วมเสนอราคาในการประกอบการทางการค้าตามปกติของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคาด้วยแต่อย่างใด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เคยเข้าเป็นคู่สัญญาในโครงการก่อสร้างกับเทศบาลเมืองมุกดาหารจำนวนสองโครงการ ซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวได้เกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับคุณภาพของงานก่อสร้างและการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดี และข้อพิพาทยังไม่ยุติ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์

^{๑๘-๑๙} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

๑. ๒.

๑. ๒.

(๓) เป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๑. ๒.

๑. ๒.

ข้อ ๕๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้

๑. ๒.

๑. ๒.



ของทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เชิญผู้ฟ้องคดีเข้าเสนอราคา อีกทั้ง เมื่อพิจารณาข้อ ๕๑ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ก็มิได้มีบทบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์จะเข้าเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี หรือกำหนดจำนวนผู้มีอาชีพรับจ้างที่จะต้องเชิญมาเสนอราคาไว้แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานนั้นโดยตรงจำนวน ๙ ราย จึงมิได้เป็นการตัดโอกาสในการเข้าเสนอราคาและเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการเสนอราคาต่อหน่วยราชการของผู้ฟ้องคดี การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบหรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี การดำเนินการจัดจ้างและมีคำสั่งจ้างในโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยวิธีพิเศษดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒/๒๕๕๗)

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาอาจให้หรือขายเอกสารประกวดราคาก็ได้ แต่หากจะขายก็ต้องกำหนดราคาให้พอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา โดยราคาดังกล่าวหมายถึงราคาต้นทุนของการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจมีหรือเกิดขึ้นตามปกติในการจัดทำสำเนาเอกสารทั้งหมดที่นำมาคำนวณเฉลี่ยเป็นราคาของเอกสารประกวดราคาแต่ละชุด ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาของเอกสารตามความเป็นจริงของแต่ละชุด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่นำมาคำนวณเฉลี่ยหาได้หมายความว่ารวมถึงเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา เนื่องจากระเบียบของทางราชการกำหนดให้ต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน อันถือเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติของหน่วยงานทางปกครอง

สรุปข้อเท็จจริง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้จำหน่ายเอกสารประกวดราคาดังกล่าวในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วย แต่จากการตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าร่วมประกวดราคาครั้งนี้ได้ โดยขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง ยังเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเอกสารประกวดราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นการกำหนดราคาที่ไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดทำและไม่เป็นธรรม



แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีประกาศประกวดราคาใหม่ และให้กำหนดราคาเอกสารประกวดราคาให้เหมาะสม เป็นไปตามข้อ ๔๖ วรรคสาม ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งคืนเงินค่าเอกสารประกวดราคาทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง ชันตันปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาที่พิพาทแล้ว จึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจำหน่ายเอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยข้อ ๔๖ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดว่า การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทำ ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทำงานนั้นรายละเอียด ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการขาย และวรรคสาม กำหนดว่า ในกรณีที่มีการขาย ให้กำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคานั้น จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เอกสารประกวดราคารวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นหน่วยงานอาจให้หรือขายก็ได้ แต่หากจะขาย ระเบียบกำหนดให้หน่วยงานกำหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคา โดยระเบียบไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหากำไรหรือการคำนึงถึงจุดคุ้มทุนในการดำเนินการเพื่อจัดทำเอกสารประกวดราคาทั้งหมดทุกขั้นตอนหรือทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม แม้การประกวดราคาจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม อันจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐได้รับประโยชน์จากการแข่งขันราคาก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงวงเงินงบประมาณตามโครงการนั้นด้วย เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว หากหน่วยงานกำหนดราคาเอกสารต่ำจนเกินไปก็จะมีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสารประกวดราคาเป็นจำนวนมาก โดยอาจจะซื้อบางรายที่ไม่มีความตั้งใจในการเข้าสุราคารอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดภาระแก่หน่วยงานในการจัดเตรียมเอกสาร ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยไม่จำเป็น อันเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการดำเนินการจัดทำเอกสารการประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้คิดคำนวณราคาจากต้นทุนในการจัดทำเอกสาร ประกอบกับคำตอบแทนเบี่ยงประชุมของคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาเอาไว้ด้วย แต่เมื่อพิจารณาหนังสือ



กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๙๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๙ เรื่อง ช้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กำหนด ที่ให้การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมต้องเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยใช้บังคับโดยเฉพาะแล้วด้วย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการจึงเป็นค่าใช้จ่ายตามปกติที่ไม่อาจนำมาคำนวณเป็นต้นทุน เพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาได้ นอกจากนี้ ราคาที่ทางราชการ ต้องเสียไปในการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาตามที่ข้อ ๔๖ วรรคสาม กำหนดนั้น ย่อมต้องตีความว่าหมายถึง ราคาพอสมควรที่ทางราชการได้ใช้จ่ายหรือเสียไปในการจัดทำสำเนา เอกสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้จะซื้อเอกสารในการประกวดราคา ครั้งนั้น ซึ่งอาจมีความจำเป็นต้องเตรียมไว้จำนวนมากถึง ๑๐ หรือ ๒๐ ชุด หรือมากกว่านั้น ไม่ว่าจะผู้มีมาซื้อเอกสารทั้งหมดหรือไม่ก็ตาม ดังนั้น ราคาพอสมควรจึงไม่ได้หมายความว่าถึง ราคาหรือต้นทุนของการจัดทำสำเนาเอกสารประกวดราคาชุดหนึ่งเท่านั้น แต่ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจมีหรือเกิดมีขึ้นตามปกติในการจัดทำสำเนาเอกสาร เช่น ค่าถ่ายเอกสาร การเช่าเล่ม ย่อมต้องนำมาคำนวณเป็นต้นทุนในการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาด้วย ราคาพอสมควรตามความหมายนี้จึงหมายถึงราคาพอสมควรที่ได้รวมเอาค่าใช้จ่ายในการจัดทำ สำเนาเอกสารนี้ทั้งหมดเฉลี่ยไว้ในราคาขายเอกสารประกวดราคาแต่ละชุดที่มีผู้มาขอซื้อ ซึ่งอาจจะสูงกว่าราคาของเอกสารตามความเป็นจริงของแต่ละชุด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างตามกรณีพิพาทนี้ซึ่งมีจำนวนวงเงินสูงถึง ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามความรู้สึกรับของวิญญูชนผู้ประกอบการธุรกิจจัดตั้งระบบสารสนเทศโดยทั่วไป การจัดซื้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยด้วยวงเงินจำนวนดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีราคาสูงอยู่พอสมควร ย่อมเป็นที่คาดหมายได้ว่าต้องมีผู้สนใจเข้าซื้อเอกสาร ประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมสำเนาเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสำหรับความต้องการของผู้ประกอบการที่จะมาซื้อเอกสาร อีกทั้ง เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบการที่อาจจะไม่มีความตั้งใจในการเข้าร่วมการประกวดราคา อย่างแท้จริงเข้าร่วมซื้อซองหรือเอกสารประกวดราคา ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดราคา ขายเอกสารประกวดราคาพิพาทในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำหนด ราคาขายที่เหมาะสม กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ ต้องคืนเงินค่าเอกสารประกวดราคาให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด พินักษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๘/๒๕๕๗)

๓. การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

๓.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคา

๓.๑.๑ การตัดสิทธิผู้เสนอราคาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีทั่วไป

ในการคัดเลือกหาผู้ชนะการสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในประกาศและเอกสารสอบราคาซึ่งเสนอราคาต่ำสุดเป็นสำคัญ ดังนั้น หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดได้เสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับจำนวนเงินสุทธิที่กำหนดไว้ในแต่ละรายการ อันถือเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ซึ่งถือเป็นการผิดเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง จึงไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี แม้จะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และต่อมาหน่วยงานทางปกครองได้มีคำสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ขัดด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาไชย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน ๕ ราย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี ผลปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบพบว่าการระบุจำนวนเงินที่เสนอราคาในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงาน กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีระบุในใบเสนอราคาและแบบแจ้งปริมาณงานตรงกันว่า จำนวนเงินที่เสนอราคา คือ ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่เมื่อคำนวณเงินแต่ละรายการที่ระบุไว้ในใบแจ้งปริมาณงานแล้วได้จำนวนสุทธิ ๔๑๙,๙๒๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ ๔ และมีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการสอบราคา เห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการได้ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคากำหนด และเห็นควรให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิจารณาผลการสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คำสั่งตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี



เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากจำนวนเงินที่เสนอไว้ในเอกสารสอบราคา ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ๔๑๙,๙๒๐ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามเอกสารสอบราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง นอกจากนี้เอกสารสอบราคายังกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาตัดสินที่ราคารวมซึ่งจะต้องถูกต้องตรงกันทั้งราคาและผู้ฟ้องคดีกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง อีกทั้งในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของทางราชการนั้น แม้จะพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าสอบราคาจากการเสนอราคาที่เป็นจำนวนตัวเลขที่แน่นอนและถือว่าเป็นสาระสำคัญก็ตาม แต่ก็มีได้หมายความว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะในการสอบราคาเสมอไป โดยผู้เสนอราคาต่ำสุดดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๘^{๒๐} (๒) และ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ดังนั้น การที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่คุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขเอกสารสอบราคา จึงถือเป็นการผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาและไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณา เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเสนอราคา ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในแบบแจ้งปริมาณงานกลับกำหนดราคาวัสดุ รวมทั้งค่าแรงงานและค่าดำเนินการ กำไร เป็นเงิน ๔๑๙,๙๒๐ บาท อันแตกต่างจากใบเสนอราคาถึง ๑๙,๙๒๐ บาท จึงเป็นการเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผิดเงื่อนไขเอกสารสอบราคาอันเป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มี

^{๒๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๒๘ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบล และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคาต่ำสุด

ฯลฯ

ฯลฯ



การผ่อนผัน ดังนั้น การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้พิจารณาคุณสมบัติและใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๐/๒๕๕๕)

เมื่อระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยการพัสดุกำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของงานที่เสนอราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นำข้อกำหนดดังกล่าวมากำหนดไว้ในเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก โดยกำหนดข้อสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่มีการผ่อนผัน เมื่อผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเกี่ยวกับหน่วยสำรองข้อมูลของระบบประมวลผลเกมสลากไม่เป็นไปตามคุณลักษณะและประสิทธิภาพตามที่กำหนดไว้ในเอกสารการจ้าง อันเป็นการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิคแตกต่างไปในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ การที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีคำสั่งให้ผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอด้านคุณสมบัติตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว แต่ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ยกเลิกการประกวดราคาข้างต้น และดำเนินการจัดจ้างบริการระบบจำหน่ายสลากแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยวิธีพิเศษ โดยให้ผู้เสนอราคาเดิมเป็นผู้เสนอราคาในการจัดจ้างครั้งใหม่นี้ด้วย ผลปรากฏว่า บริษัท ล. และบริษัท ย. เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค เนื่องจากข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเอกสารการจ้างในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อันได้แก่ คุณลักษณะและประสิทธิภาพของศูนย์ประมวลผลสำรอง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการจัดจ้างบริการระบบเกมสลาก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามที่ตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีจากการเสนอราคาและเพิกถอนกระบวนการเสนอราคาที่ได้กระทำไปภายหลังการตัดสิทธิผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ข้อ ๓๖ (๖) ของระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ของงานที่เสนอราคา เนื่องจากรายละเอียดของงานที่เสนอราคาย่อมเป็นสาระสำคัญในการจัดซื้อและจัดจ้าง เมื่อข้อกำหนดตามเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลากกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีที่เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างบริการที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอการรายอื่น ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคท้ายเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลากกำหนดให้ข้อมูลทุกรายการของการจำหน่ายสลากจะต้องจัดเก็บไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี และข้อมูลในระยะ ๒ ปี จะต้องทำการจัดเก็บในฐานข้อมูลและสามารถประมวลผลแบบ Online ส่วนข้อมูลที่มีอายุมากกว่า ๒ ปี อาจทำการจัดเก็บและเลือกคุณลักษณะ Offline และกำหนดให้ต้องติดตั้งศูนย์ประมวลผลสำรองที่สามารถทำงานได้เช่นเดียวกับศูนย์ประมวลผลหลัก โดยจะต้องมีระบบประมวลผลเกมสลากและอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะ ประสิทธิภาพ และ Configuration เช่นเดียวกับศูนย์ประมวลผลหลัก และในกรณีที่ศูนย์ประมวลผลสำรองไม่สามารถทำงานได้ ศูนย์ประมวลผลหลักจะต้องสามารถประมวลผลแทน โดยการสับเปลี่ยนภาระงานระหว่างศูนย์ประมวลผลหลักและศูนย์ประมวลผลสำรองจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ดำเนินการต่อเนื่องจากเดิมภายในระยะเวลา ๕ นาที และทำงานต่อเนื่องก่อนที่ระบบจะล้มเหลว โดยข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวลผลจะต้องไม่สูญหายหรือผิดพลาด แต่ปรากฏว่าหน่วยสำรองข้อมูลของผู้ฟ้องคดีเสนอมีขนาดจำนวน ๑๘๐ GB จึงสามารถรับข้อมูลได้ประมาณ ๕ ถึง ๖ เดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการรองรับข้อมูล Online จำนวน ๒ ปี ตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้เสนอหน่วยสำรองข้อมูลแบบ SAN เฉพาะที่ศูนย์ประมวลผลหลักเท่านั้น ไม่ได้เสนอในส่วนของศูนย์ประมวลผลสำรองด้วย ทำให้จำนวนและขนาดของหน่วยสำรองข้อมูลที่ศูนย์ประมวลผลหลักและศูนย์ประมวลผลสำรองไม่เท่ากัน จึงไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค อันเป็นการเสนอรายละเอียดที่แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างบริการที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีการผ่อนผันตามเอกสารการจ้างบริการได้ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอของผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคตามเอกสารการจ้างบริการระบบเกมสลาก และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามประกาศ

ดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๓/๒๕๕๖)

ในการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้น ข้อกำหนดตามประกาศ สอบราคาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่น หลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเป็นผู้จำหน่ายหรือ ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่าย ของเครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอให้เช่า ถือเป็นสาระสำคัญในการตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เช่าเสนอราคา เพื่อให้ได้ผู้ให้เช่าที่มีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถนะของ เครื่องถ่ายเอกสารที่เพียงพอต่อการรับบริการ ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษา ที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ของทางราชการ ผู้เสนอราคาจึงต้องยื่นหลักฐาน อันแสดงถึงคุณสมบัติดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน โดยหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้เสนอราคาว่ามีอาชีพในการขายหรือ ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพียงอย่างเดียวไม่อาจใช้เป็นหลักฐานแทนหนังสือรับรอง คุณสมบัติข้างต้นได้ การที่ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างออกคำสั่งตามมติคณะกรรมการ เปิดซองสอบราคาที่ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาโดยมิได้ แบนหลักฐานอันเป็นสาระสำคัญดังกล่าวมาด้วย จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

กรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๗ เครื่อง โดยมีผู้ยื่นซองเสนอราคารวมทั้งผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖ ราย ซึ่งจากการ ตรวจสอบเบื้องต้นปรากฏว่าผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงประกาศให้ผู้เสนอราคาทั้ง ๖ ราย เป็นผู้ที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกและผ่านคุณสมบัติดังกล่าว ในวันเดียวกันคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้เปิดซองใบเสนอราคาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขจำนวน ๓ ราย จึงได้พิจารณาราคาและคัดเลือกให้บริษัท ห. เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการพิจารณาเนื่องจากไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบ คุณสมบัติให้ครบถ้วนตามที่ประกาศสอบราคากำหนด ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนดแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทำการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีแล้ว ย่อมแสดงว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดแล้ว การที่คณะกรรมการเปิดซอง



สอบราคาวินิจฉัยในภายหลังว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเห็นชอบด้วย ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา หรือขอให้มีการยื่นซองเสนอราคาใหม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อประกาศและเอกสารสอบราคาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่า ผู้เสนอราคาต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าเป็นผู้มีอาชีพขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายของเครื่องถ่ายเอกสารที่เสนอให้เช่า เอกสารดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย เพื่อให้ได้ผู้ให้เช่าที่มีความพร้อมทั้งในด้านสมรรถนะของเครื่องถ่ายเอกสารที่เพียงพอต่อการรับบริการ ไปจนถึงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพอันจะเกิดประโยชน์ต่อราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ยื่นเอกสารคุณสมบัติดังกล่าวจึงมิใช่ข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอันจะเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาต้องรับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และไม่อาจถือได้ว่าหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครที่ระบุวัตถุประสงค์ของผู้ฟ้องคดีไว้ว่ามีอาชีพในการขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นหลักฐานที่ใช้แทนหนังสือดังกล่าวได้ เพราะเป็นเอกสารการรับรองคนละประเภทกัน ประกอบกับในขั้นตอนของการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเงื่อนไขในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้รายงานผลการพิจารณาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระบุว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เปิดซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทุกรายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง (๒)^๒ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปพร้อมกัน โดยมีได้แยกการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาออกจากพิจารณาใบเสนอราคา การดำเนินการข้างต้นจึงเป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบดังกล่าวกำหนดแล้ว สำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการเปิดซอง

^๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

ฯลฯ

ฯลฯ



สอบราคาได้ตรวจสอบและประกาศให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทราบว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา ก่อนมีการเปิดซองใบเสนอราคาไปแล้วนั้น กรณีดังกล่าวเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคาแต่ละราย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสอง^{๒๒} และข้อ ๑๕ จัตวา วรยศสาม^{๒๓} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ ไม่ใช้การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเคยเข้าร่วมเสนอราคาในการสอบราคาให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาแล้ว โดยยื่นเอกสารทำนองเดียวกันกับการสอบราคาในครั้งนี้ แต่ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร แต่อย่างใดนั้น เห็นว่า ประเด็นปัญหาที่จะวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติหรือไม่อยู่ที่ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แนบเอกสารรับรองการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ เท่านั้น มิใช่ปัญหาว่าผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้จำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายหรือไม่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ เห็นชอบกับมติของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ไม่รับพิจารณาราคาของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

^{๒๒-๒๓} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๕ ตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อ หรือการจ้างทำพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทำพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔ หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ตามข้อ ๕๕ และข้อ ๕๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ขอบข้อเสนอด้านราคา หรือข้อเสนอด้านทางการเงิน

ข้อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสอง ให้เจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

ฯลฯ

ฯลฯ

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สำหรับกรณีที่ระเบียบนี้กำหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ ๕๗ (๒) ให้ผู้เสนองาน ยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย

เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรยศสองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทำการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประมวลราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นทราบด้วย

